

Änderungsantrag

des Abgeordneten Stefan Seidler

**zu der Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
– Drucksache 21/1 –**

Weitergeltung von Geschäftsordnungsrecht

hier: Berücksichtigung von Abgeordneten von Parteien nationaler Minderheiten

Der Bundestag wolle beschließen:

Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages vom 25. Juni 1980 (BGBl. I S. 1237), die zuletzt durch Beschluss des Bundestages vom 22. Februar 2024 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 29 Absatz 2 wird nach der Angabe „auf einen Sprecher jeder Fraktion“ die Angabe „,jeder Gruppe und jeder Partei, deren Vertreter sein Mandat als Mitglied einer Partei einer nationalen Minderheit erworben hat,“ eingefügt.
2. § 57 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
„(4) Zur Unterstützung der Mitglieder kann die Teilnahme eines Fraktionsmitarbeiters jeder Fraktion zu den Ausschusssitzungen zugelassen werden. Zur Unterstützung für fraktionslose Mitglieder, soll die Teilnahme eines Mitarbeiters des Abgeordnetenbüros zu den Ausschusssitzungen zugelassen werden.“
3. Nach § 61 Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:
(1a) Ein Ausschussmitglied, das sein Mandat als Mitglied einer Partei einer nationalen Minderheit erworben hat, kann die Aufsetzung solcher Verhandlungsgegenstände verlangen, die der Vertretung der nicht nur unerheblichen Belange dieser Minderheit dienen und in den Geschäftsbereich des Ausschusses fallen.“
4. Nach § 69 Absatz 5 Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:
„Einen Anspruch auf Zulassung besitzen Mitglieder des Bundestages, die ihr Mandat als Mitglied einer Partei einer nationalen Minderheit erworben haben, bei der Beratung von solchen Verhandlungsgegenständen, die nicht nur unerhebliche Belange dieser Minderheit berühren.“
5. Nach § 88 Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt:
„(3) Abweichend von § 76 Absatz 1 kann ein Mitglied des Bundestages, das sein Mandat als Mitglied einer Partei einer nationalen Minderheit erworben hat, Entschließungsanträge einbringen, die nicht nur unerhebliche Belange dieser Minderheit berühren.“

6. Nach § 104 Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt:

„(3) Abweichend von § 76 Absatz 1 kann ein Mitglied des Bundestages, das sein Mandat als Mitglied einer Partei einer nationalen Minderheit erworben hat, pro Jahr bis zu zwei Kleine Anfragen einreichen, die nicht nur unerhebliche Belange dieser Minderheit berühren.“

Berlin, den 24. März 2025

Stefan Seidler

Begründung

Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beruht im Wesentlichen auf ihrer am 1. Oktober 1980 in Kraft getretenen Reform. In wesentlichen Teilen entsprechen die vor über 40 Jahren eingeführten Regelungen nicht mehr der parlamentarischen Praxis. Es ist deshalb an der Zeit, die Geschäftsordnung umfassend zu modernisieren und teilweise zu reformieren, um sie an die parlamentarische Praxis und die heutigen Bedürfnisse anzupassen. Hinsichtlich der jahrzehntelangen Abwesenheit von politischen Vertreterinnen und Vertretern nationaler Minderheiten im Deutschen Bundestag ist es nachvollziehbar, dass die Entwicklung der parlamentarischen Praxis auf Bundesebene bisher weitestgehend ohne sie erfolgte. Ein wichtiger Baustein bei der Modernisierung der Geschäftsordnung des Bundestages sollte vor diesem Hintergrund sein, Abgeordneten von Parteien nationaler Minderheiten die Möglichkeit zu geben, sich bei Themen, die nicht nur unerhebliche Anliegen der von ihnen vertretenen Minderheiten betreffen, stärker in die parlamentarische Arbeit einzubringen.

Durch das vom Gesetzgeber vorgesehene Minderheitenprivileg im Bundeswahlgesetz entsenden Parteien nationaler Minderheiten einzelne, über Landeslisten gewählte Abgeordnete in den Deutschen Bundestag. Aufgrund der Besonderheiten der Parteien nationaler Minderheiten ist es rechtspraktisch ausgeschlossen, dass Abgeordnete, die über das Minderheitenprivileg in den Deutschen Bundestag eingezogen sind, aus ihren Reihen eine Fraktion – und absehbar auch keine Gruppe – werden bilden können. Laut der geltenden Regelung haben sie – anders als Abgeordnete anderer politischer Parteien – auch nicht die freie Entscheidung und Möglichkeit, sich einer Fraktion mit anderen Abgeordneten anzuschließen, da sie nicht derselben Partei angehören und zudem mit den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien aufgrund unterschiedlicher Ziele im politischen Wettbewerb stehen. Abgeordnete der Parteien nationaler Minderheiten können sich damit ohne Zustimmung des Deutschen Bundestages keiner Fraktion anschließen und sind damit immer auf die Anerkennung des Bundestages angewiesen. Diese Anerkennung kann im Fall von Parteien nationaler Minderheiten auch nicht durch Erfolge bei Wahlen zum Deutschen Bundestag umgangen werden, da es rein rechnerisch ausgeschlossen ist, dass Parteien nationaler Minderheiten in Fraktionsstärke in den Deutschen Bundestag einziehen.

Daraus ergeben sich ungleiche Möglichkeiten zwischen den Abgeordneten des Deutschen Bundestages an den parlamentarischen Abläufen mitzuwirken, da sich Abgeordnete von Parteien nationaler Minderheiten nicht in Ausübung eines freien Mandates einer Fraktion anschließen können. In der Folge können sie nicht auf die in der Geschäftsordnung vorgesehenen parlamentarischen Beteiligungsrechte der Fraktionen zugreifen. Da der Gesetzgeber mit der Privilegierung im Bundeswahlgesetz eine Mitwirkung von einzelnen Abgeordneten, die ihr Mandat als Mitglied einer Partei einer nationalen Minderheit erworben haben, an der parlamentarischen Arbeit im Deutschen Bundestag ausdrücklich beabsichtigt, ist es folgerichtig, dies auch in der Geschäftsordnung des Bundestages über entsprechende Regelungen zu operationalisieren.

Zu Nummer 1 (§ 29 Zur Geschäftsordnung)

Durch eine Ergänzung in Absatz 2 wird es Gruppen und jeder Partei, deren Vertreter sein Mandat als Mitglied einer Partei einer nationalen Minderheit erworben hat, ermöglicht, neben je einem Sprecher der Fraktionen, von ihrem Rederecht bei Aussprachen zu Geschäftsordnungsanträgen mit je einem Sprecher Gebrauch zu machen.

Hierdurch wird sichergestellt, dass Belange nationaler Minderheiten im geschäftsordnungsmäßigen Verfahren berücksichtigt werden.

Zu Nummer 2 (§ 57 Mitgliederzahl der Ausschüsse)

Durch die Ergänzung von Absatz 4 wird sichergestellt, dass auch ein Mitarbeiter von Abgeordneten, die einer Partei einer nationalen Minderheit angehören, wie Fraktionsmitarbeiter bei Ausschusssitzungen zur Unterstützung zugelassen werden. Die Ergänzung trägt der Tatsache Rechnung, dass Abgeordnete von Parteien nationaler Minderheiten nicht auf Fraktionsmitarbeiter zurückgreifen können.

Zu Nummer 3 (§ 61 Tagesordnung der Ausschüsse)

Zur Stärkung der Rechte von Abgeordneten, die einer Partei einer nationalen Minderheit angehören, erhalten diese gemäß Absatz 1a die Möglichkeit, Verhandlungsgegenstände, die der Vertretung der nicht nur unerheblichen Belange dieser Minderheit dienen, auf die Tagesordnung ihres Ausschusses setzen zu lassen. Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

Zu Nummer 4 (§ 69 Öffentliche Ausschusssitzungen und Zutritt)

Absatz 5 Satz 4 eröffnet künftig Abgeordneten, die einer Partei einer nationalen Minderheit angehören, die Möglichkeit in nicht geschlossenen Ausschüssen, in denen sie nicht Mitglied sind, zu Verhandlungsgegenständen, die nicht nur unerhebliche Belange dieser Minderheit berühren, mit beratender Stimme teilzunehmen.

Zu Nummer 5 (§ 88 Behandlung von Entschließungsanträgen)

Zur Stärkung der Rechte von Abgeordneten, die einer Partei einer nationalen Minderheit angehören, erhalten diese durch Absatz 2 die explizite Möglichkeit, Entschließungsanträge auf Vorlagen nach §75 Absatz 2 Buchstabe c einzubringen, die nicht nur unerhebliche Belange dieser Minderheit berühren.

Zu Nummer 6 (§ 104 Kleine Anfragen)

Zur Stärkung der Rechte von Abgeordneten, die einer Partei einer nationalen Minderheit angehören, erhalten diese gemäß Absatz 3 das Recht, pro Jahr eine begrenzte Anzahl von zwei Kleinen Anfragen einzubringen, welche nicht nur unerhebliche Belange dieser Minderheit berühren. Für Abgeordnete einer nationalen Minderheit ermöglicht das Recht, spezifische Fragen zu minderheitenrelevanten Belangen an die Exekutive zu adressieren. Von besonderer Relevanz ist aus Perspektive der Minderheiten eine Abfrage von zusammenhängenden Themenblöcken (wie z. B. der Stand der Umsetzung von völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz nationaler Minderheiten), welche mittels einzelner Schriftlicher Fragen in ihrer Komplexität nicht von allen Seiten beleuchtet werden können.

